Notarin Dr. Fenja Linden

Gespräch vom 6. November 2026

Nebenakte UVZ 418/2026

06.11.2026

Besprechungsvermerk: fachkollegiale Anfrage und weitere Termine

1 Auftrag und Rollen

Frau Kern, Herr Aydin und die Ansprechpartner der Käuferin wünschen eine ergänzende fachliche Prüfung der Nachweislage. Sie sind damit einverstanden, dass Notar Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau die bereitgestellten Unterlagen fachkollegial prüft und eine wissenschaftliche Anfrage an das Deutsche Notarinstitut vorbereitet. Er übernimmt weder die Nebenakte noch das Amt der mitwirkenden Notarin. Die Urkunde vom 12. Oktober und die bereits eingereichte Liste bleiben dem hiesigen Vorgang zugeordnet.

2 Drei unterschiedliche Arbeitsziele

Im Gespräch wurden die Beurteilung der damaligen Beurkundungsgrundlage, eine etwa erforderliche Erklärung zum bereits geschlossenen Vertrag und eine nur für einen künftigen Termin gedachte Vollmacht als getrennte Ziele benannt. Die Beteiligten möchten keinen neuen Kaufpreis vereinbaren und keinen zweiten Zahlungsauftrag auslösen. Ob eine erneute Beurkundung oder eine Genehmigung sinnvoll und rechtlich möglich ist, soll erst nach Klärung der Vertretung beurteilt werden.

3 Persönliches Erscheinen und Vollmacht

Herr Deshmukh möchte nicht erneut nach Deutschland reisen. Frau Iyer ist für ein Gespräch erreichbar, hat jedoch noch keine Erklärung unterzeichnet. Für die vorgesehene Vertreterin Mira Rosenfeld liegt weder eine unterschriebene Vollmacht noch ein eigener Auftrag zur Abgabe von Erklärungen vor. Die bloße Vorbereitung eines Texts wird im Terminplan nicht als Freigabe zur Beurkundung geführt.

4 Fristen und außenstehende Entscheidungen

Das Registergericht hat die angekündigte Ergänzung bis zum 12. November erbeten. Diese Bearbeitungsfrist und die Frage nach Statthaftigkeit und Frist des bereits eingelegten Rechtsbehelfs sind gesondert zu prüfen. Die Bank hat keinen neuen verbindlichen Kreditbeschluss mitgeteilt. Ein für Montag erbetener Bericht an die Geschäftsführung ändert keine gesetzliche Frist und ersetzt kein gerichtliches Fristverlängerungsgesuch.

5 Weitere Abstimmung

Die Anfrage soll den Sachverhalt so wiedergeben, dass die Kernfragen ohne Öffnen jeder einzelnen Anlage erkennbar sind. Wörtliche Auszüge sind als solche den vorhandenen Unterlagen zuzuordnen. Eine Antwort des Instituts wird nicht vorweggenommen. Über eine spätere Versendung von Erklärungen, eine erneute Urkunde oder eine weitere Liste ist gesondert mit dem zuständigen Notariat und den Beteiligten zu entscheiden.

Dr. Fenja Linden, Notarin